Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
1ª Vara Cível da Comarca de Serra Talhada

R CABO JOAQUIM DA MATA, S/N, Forum Dr. Clodoaldo Bezerra de Souza e Silva, TANCREDO NEVES, SERRA TALHADA - PE - CEP: 56909-115 - F:(87) 39293586

Processo nº 0000792-10.2025.8.17.3370

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

RÉU: ESTADO DE PERNAMBUCO

S E N T E N Ç A

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO** ajuizou a presente ação civil pública contra o **ESTADO DE PERNAMBUCO**, alegando, em suma, que JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS foi diagnosticado com *"Câncer de Próstata Resistente à Castração (CID C61)"*, e, por isso, necessita fazer uso do(s) medicamento(s) ABIRATERONA. Ressalta que JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS e sua família não tem condições financeiras de arcar com os custos do tratamento. O *parquet* argumenta, ainda, que solicitou ao ESTADO DE PERNAMBUCO, em nome de JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS, o fornecimento do(s) medicamento(s). Contudo, segundo a exordial, o pleito não foi atendido. O Ministério Público requereu o deferimento de tutela de urgência para que o ente público demandado forneça desde logo os medicamentos ora pleiteados.

Com a petição inicial foram apresentados documentos.

No despacho de ID 197635519, determinou-se que fosse oficiado ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (e-NatJus), solicitando parecer técnico sobre o caso. Além disso, foi determinada a citação da parte adversa e a sua intimação para se manifestar a respeito do pedido antecipatório.

Regularmente citado e intimado, o ESTADO DE PERNAMBUCO apresentou manifestação sobre o pedido de tutela de urgência (ID 199235686), pugnando pelo seu indeferimento. Subsidiariamente, requereu: fixação de prazo razoável para cumprimento, afastamento de multa, fornecimento por Denominação Comum Brasileira (DCB) e exigência de renovação periódica da prescrição. Reservou-se o direito de contestar o mérito posteriormente, mas não o fez.

O Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus) apresentou Nota Técnica nº 322993 (ID 198677702), concluindo formalmente de forma "Não favorável" ao pleito, embora reconhecendo a incorporação do fármaco ao SUS para determinadas situações e o dever de fornecimento pelas unidades CACON/UNACON.

É o breve relato. **Decido**.

Cumpre esclarecer que o feito comporta julgamento abreviado, nos termos do art. 355, I, do CPC, pois desnecessária a dilação probatória para a oferta da prestação jurisdicional.

Por oportuno, cabe esclarecer que *"Não é necessário o anúncio prévio do julgamento do pedido nas situações do art. 355 do CPC"* (Enunciado n° 27 da I Jornada de Direito Processual Civil realizado STJ/CJF).

Não há questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação.

Com isso, passo a enfrentar o mérito.

Sem maiores delongas, esclareço, desde logo, que o pedido formulado na exordial deve ser julgado **procedente**.

Explico.

No caso *sub examine*, conforme os laudos médicos anexados, JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS sofre de *"Câncer de Próstata Resistente à Castração (CID C61)"* e precisa ser tratado(a) com o(s) medicamento(s) *"ABIRATERONA"*.

O medicamento ABIRATERONA possui registro na ANVISA e está, inclusive, incorporado ao SUS para determinadas indicações, conforme Portaria SCTIE nº 38/2019, que aprovou sua incorporação para tratamento de pacientes com câncer de próstata metastático resistente à castração com uso prévio de quimioterapia (docetaxel), exatamente a situação clínica do substituído (paciente). A propósito, mais recentemente, em 2024, a CONITEC também recomendou sua incorporação para outras fases da doença.

Os laudos médicos juntados aos autos (ID 197464915 e ID 197464922) detalham a condição clínica do paciente, a sequência de tratamentos já realizados e a progressão da doença apesar desses tratamentos, demonstrada pela elevação do PSA. O Dr. RAPHAEL SANTOS BRUNO, médico oncologista do IMIP (CACON vinculado ao SUS), expressamente prescreveu Abiraterona, fundamentando sua prescrição em estudos científicos (COU-AA-301), que demonstram a eficácia do medicamento para o controle da doença refratária às medicações anteriores. O Dr. RODRIGO ARRUDA, também oncologista, reforçou a imprescindibilidade e urgência do tratamento com Abiraterona.

Está comprovada nos autos a negativa administrativa por parte da Secretaria Estadual de Saúde (ID 197464915), embora sob o fundamento de que o medicamento não integra os componentes básico, estratégico ou especializado da assistência farmacêutica estadual.

A Nota Técnica emitida pelo NatJus (ID 198677702) apresentou as seguintes conclusões:

> "[...].
>
> Tecnologia: ACETATO DE ABIRATERONA
>
> Conclusão Justificada: Não favorável
>
> Conclusão: Considerando que a Abiraterona possui nível de evidência científica 1ª
>
> Considerando que o SUS possui política pública para o tratamento do Adenocarcinoma de próstata
>
> Considerando que o medicamento foi submetido à CONITEC que recomendou INCORPORAR AO SUS nos casos abaixo:
>
> - Abiraterona para câncer de próstata metastático resistente à castração em pacientes com uso prévio de quimioterapia
>
> - Abiraterona em monoterapia ou associada ao docetaxel para o tratamento de pacientes com câncer de próstata sensível à castração e metastático (CPSCm), conforme protocolo do Ministério da Saúde.
>
> - Abiraterona associada à terapia de privação androgênica (TPA) em pacientes com câncer de próstata resistente à castração, metastático e virgens de quimioterapia, conforme protocolo do Ministério da Saúde.
>
> Considerando que o IMIP é habilitado como um CACON
>
> Considerando que fornecimento do medicamento deve ser realizado pela própria instituição, uma vez que o SUS incorporou o medicamento e o tratamento oncológico é realizado integralmente pelos UNACONS/CACON
>
> Há evidências científicas? Sim
>
> Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não
>
> [...]."

Veja-se, portanto, que apesar de reconhecer que é correta a indicação de tratamento do Sr.º JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS com ABIRATERONA, o NatJus apresentou conclusão "não favorável", mas assim procedeu sob o argumento de que *"o fornecimento do medicamento deve ser realizado pela própria instituição, uma vez que o SUS incorporou o medicamento e o tratamento oncológico é realizado integralmente pelos UNACONS/CACON"*.

Como se pode notar, a conclusão "não favorável" está relacionada a fator estranho à situação clínica do paciente, ou seja, a competência administrativa.

É fato que o medicamento ABIRATERONA, já incorporado ao SUS para a situação clínica do paciente, deveria ser fornecido pelo estabelecimento CACON onde o paciente é assistido (IMIP). Contudo, na prática, isso não ocorreu, o que motivou o pedido administrativo à Secretaria Estadual de Saúde e a subsequente judicialização.

Finalmente, hei por bem apreciar o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado na exordial.

A análise do pedido de tutela provisória de urgência deve ser feita à luz do que dispõem os arts. 294 e seguintes do CPC, mormente, pelo esposado no art. 300 do mesmo diploma legal, que estabeleceu o regime geral das tutelas de urgência, senão vejamos:

> "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

Como se pode notar, com o CPC/2015, o Legislador unificou os pressupostos fundamentais para a concessão da tutela provisória de urgência, quis sejam, a **evidência da probabilidade do direito** (*fumus boni iuris*) e o **perigo da demora** (*periculum in mora*) ou, alternativamente, risco de **resultado o útil ao processo**.

O *fumus boni iuris* nada mais é do que a plausibilidade do direito alegado, ou seja, a existências de elementos suficientes capazes de firmar a convicção no sentido de que a pretensão da parte encontra respaldo legal e jurídico.

In casu, por todo o exposto nos parágrafos anteriores, **há plausibilidade do direito alegado** e o **perigo da demora**.

Assim, mostra-se de rigor o deferimento, da tutela provisória de urgência.

Consigno, por fim, terem sido enfrentados todos os argumentos trazidos pelas partes capazes de influenciar na convicção do julgador, consoante art. 489, §1º, IV, do CPC. Aliás, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça[1] (file:///F:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/04%20-%20Abril/110425/Senten%C3%A7a.PRO%20-%20IMP.ACP.sa%C3%BAde.x%20medicamento.TPU.DEFERE%20-%20INDEFERE.doc#_ftn1) decidiu que *"[...]. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. [...]"*.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da demanda para **JULGAR PROCEDENTE** o pedido formulado na petição inicial para **CONDENAR** o ESTADO DE PERNAMBUCO a fornecer a JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS, **no prazo de 30 (trinta dias)**, caso já não esteja fornecendo, o medicamento "ABIRATERONA", **na forma e tempo receitado**.

Em conformidade com o item "3.2." da tese fixada no Tema 1.234 da repercussão geral do STF e Súmula Vinculante n° 60, estabeleço que o **valor de venda** do medicamento deverá ser limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), **ou** valor já praticado pelo ente em compra pública, **aquele que seja identificado como menor valor**, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Em **nenhuma hipótese**, poderá haver pagamento judicial em **valor superior ao teto do PMVG**, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.

Dessarte, com fulcro no art. 300 do CPC, **DEFIRO** o pedido de concessão de **tutela provisória de urgência antecipada** para determinar que o ESTADO DE PERNAMBUCO **forneça** a JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS, nos termos acima mencionados, o medicamento "**ABIRATERONA"**.

DEIXO de fixar multa cominatória como garantia de cumprimento desta decisão, pois a futura e eventual determinação de sequestro de dinheiro público é medida suficiente para assegurar a aquisição do bem de vida ora pleiteado. A propósito, as *astreintes* têm a natureza jurídica de medida coercitiva e, como tal, servem para compelir o devedor a satisfazer a obrigação imposta. Em outras palavras, o estabelecimento de multa cominatória objetiva o efetivo cumprimento da determinação judicial. Havendo, porém, uma medida coercitiva (bloqueio de verba) **mais ágil e eficaz** para atender a necessidade da parte autora, não se justifica a fixação de *astreintes*.

Atente-se o réu que, nos termos do art. 77, inciso IV, e § 2º, do CPC, as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, além de eventuais sanções criminais, civis e processuais cabíveis, podendo ser aplicado, ainda, multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Observem as partes que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber (art. 297, parágrafo único, e art. 519 do CPC).

Esclareço que a efetivação da tutela provisória deve observar as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença (art. 297, parágrafo único, e art. 519 do CPC), devendo, portanto, tramitar em autos apartados, especialmente a fim de evitar tumulto processual.

Nos termos do Enunciado nº 2, das Jornadas de Saúde Pública do Conselho Nacional de Justiça, deverá a JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS apresentar relatório/atestado médico atualizado indicado a necessidade de fornecimento do produto **a cada 03 (três) meses**, a contar da data de hoje, sob pena de perda de eficácia da medida, que será, eventualmente, declarada por este Juízo.

Isento o Estado de Pernambuco das custas processuais. Sem condenação em honorários, pois incabíveis em ação movida pelo Ministério Público.

Na forma do art. 496 do CPC, Súmula n° 490[2] (file:///F:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/04%20-%20Abril/110425/Senten%C3%A7a.PRO%20-%20IMP.ACP.sa%C3%BAde.x%20medicamento.TPU.DEFERE%20-%20INDEFERE.doc#_ftn2) do STJ e REsp 1101727/PR[3] (file:///F:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/04%20-%20Abril/110425/Senten%C3%A7a.PRO%20-%20IMP.ACP.sa%C3%BAde.x%20medicamento.TPU.DEFERE%20-%20INDEFERE.doc#_ftn3) (recurso repetitivo), tratando-se de sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, aguarde-se prazo para interposição de recurso voluntário e **REMETAM-SE** os autos em seguida ao Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Intimem-se.

Em sendo interposto recurso de **APELAÇÃO**, por não haver mais o juízo de prelibação nesta Instância (art. 1.010 do Código de Processo Civil), sem necessidade de nova conclusão, nos termos do art. 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil, **INTIME-SE** o(a) apelado(a) para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997 do CPC), **INTIME-SE** a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do CPC.

Caso sejam apresentadas contrarrazões, em sendo suscitadas preliminares, **INTIME-SE** o apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.009, § 2º, do Código de Processo Civil, manifeste-se acerca das referidas questões.

Após o prazo, com ou sem resposta, *ex vi* do disposto no § 3º do art. 1.010 do CPC, **REMETAM-SE** os autos ao E. Tribunal de Justiça de Pernambuco, independentemente do juízo de admissibilidade.

Depois de cumpridas todas as disposições contidas nesta sentença, sem novos requerimentos, **arquive-se**.

Serra Talhada/PE, data conforme registro da assinatura eletrônica.

Diógenes Portela Saboia Soares Torres
Juiz de Direito

---

[1] (file:///F:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/04%20-%20Abril/110425/Senten%C3%A7a.PRO%20-%20IMP.ACP.sa%C3%BAde.x%20medicamento.TPU.DEFERE%20-%20INDEFERE.doc#_ftnref1) EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

[2] (file:///F:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/04%20-%20Abril/110425/Senten%C3%A7a.PRO%20-%20IMP.ACP.sa%C3%BAde.x%20medicamento.TPU.DEFERE%20-%20INDEFERE.doc#_ftnref2) "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas"

[3] (file:///F:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/04%20-%20Abril/110425/Senten%C3%A7a.PRO%20-%20IMP.ACP.sa%C3%BAde.x%20medicamento.TPU.DEFERE%20-%20INDEFERE.doc#_ftnref3) "RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CABIMENTO. 1. É obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (Código de Processo Civil, artigo 475, parágrafo 2º). 2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil." (STJ, REsp 1101727/PR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2009, DJe 03/12/2009)

Assinado eletronicamente por: DIOGENES PORTELA SABOIA SOARES TORRES
11/04/2025 09:23:10
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 200848240

25041109231065300000195674052

IMPRIMIR GERAR PDF